



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 13.9.2018 da

Parte_1

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Maggioni e Gabriele Spada, come da procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maggioni, in Milano - via Merlo, 3

- ATTORE -

CONTRO

Controparte_1 e *Controparte_2*

rappresentati e difesi dall'avv. Donatella Iacona, come da procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Mameli, 20

- CONVENUTI -

Controparte_3

- CONVENUTO CONTUMACE -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per *Parte_1*.

in via preliminare:

- rigettare la domanda di inammissibilità e/o improcedibilità della presente azione formulata dai convenuti, in quanto infondata per i motivi tutti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento da atto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. formulata dai convenuti in via riconvenzionale, per i motivi di cui in narrativa.

nel merito

- accertare e dichiarare *Controparte_1*, *Controparte_3* e *Controparte_2*, in qualità di parte venditrice dell'immobile sito in Comune di Bollate, nel fabbricato denominato *Org_1* con accesso da via Magenta n. 16, censito come in atti, inadempienti all'obbligo contrattuale dai medesimi assunto nell'atto di compravendita immobiliare in data 5.2.2008, di garantire alla parte acquirente il rilascio dell'abitabilità e agibilità dell'immobile, per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare *Controparte_1*, *Controparte_3* e *Controparte_2*, in via solidale tra loro, all'integrale risarcimento dei danni cagionati a *Parte_1* in conseguenza di detto inadempimento, pari a Euro 75.000, o nel diverso importo, maggiore o minore, liquidato dal giudice, se del caso anche in via equitativa;
- rigettare le domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti, in quanto infondate per i motivi tutti di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio oltre agli accessori di legge;

in via istruttoria

ad integrazione della prova documentale già fornita in atti, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:

- 1) "l'impresa *Org_2* ha effettuato presso l'abitazione di *Pt_1*, in via Magenta n. 16 - Bollate (MI), nel dicembre 2015, le opere murarie, di stuccatura e imbiancatura indicate nella fattura n. 10/2015 del 4.12.2015 di cui al doc. 18 che si esibisce al teste, per un totale pagato da *Pt_1* di Euro 4.180,00";
- 2) "l'*Organizzazione_3* ha fornito e installato presso l'abitazione di *Pt_2* [...] in via Magenta n. 16 - Bollate (MI), nel dicembre 2015, gli impianti termoidraulici e i sanitari indicati nelle fatture nn. 49 e 50 del 23.12.2015 di cui al doc. 18 che si esibisce al teste, per un totale pagato da *Pt_1* di Euro 5.104";
- 3) "quale corrispettivo del contratto di locazione immobiliare avente ad oggetto l'appartamento sito in Bollate, via 5 Giornate n. 11, percorso dal 1.12.2010 al 30.11.2011, *Parte_1*, in qualità di conduttrice, le ha corrisposto il complessivo importo di Euro 7.256, mediante pagamenti a mezzo nn. 2 assegni bancari e 2 bonifici per gli importi indicati nelle contabili bancarie di cui al doc. 32 di parte attrice che si rammostra al teste".

a testi si indicano:

- sul cap. 1 *Org_2*, corrente in Muggiò (Milano), vicolo Pola n. 7;
- sul cap. 2 *Testimone_1*, corrente in Novedrate (Como), via Vittorio Veneto n. 19;
- sul cap. 3 *Testimone_2* residente in Bollate (Milano), via 5 Giornate n. 11.

per Controparte_1 **—** Controparte_2

in via preliminare

- Controparte_1 e Controparte_2 chiedono ai sensi dell'art. 269 c.p.c. di essere autorizzati a chiamare in causa, per essere manlevati e garantiti ex art. 106 c.p.c., l'arch. Persona_1 con studio in Monza (Mi), via Carlo Cattaneo n. 26; a tal fine chiedono che il giudice, voglia differire la prima udienza ad altra data successiva per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione, per i motivi esposti, posto il giudicato formale e sostanziale della sentenza n. 9797/2014 del Tribunale di Milano e la decorrenza del termine di cui all'art. 1495 c.c.;

nel merito

- rigettare tutte le domande *ex adverso* proposte, perché infondate in fatto e diritto e considerato che Parte_1 ha agito in violazione del disposto dell'art. 1175 c.c. in relazione all'art. 1227 c.c., per i motivi esposti e, per l'effetto, ridurre d'equità il risarcimento eventualmente riconosciuto all'attrice;

in via riconvenzionale

- solo nel caso in cui si ritenga ammissibile e/o procedibile l'azione, si chiede che il Tribunale voglia accertare e dichiarare che Parte_1 ha agito in violazione del disposto dell'art. 1175 c.c. in relazione all'art. 1227 c.c., per i motivi esposti, e per l'effetto, ridurre d'equità il risarcimento eventualmente riconosciuto all'attrice.
 - in ogni caso si chiede che il Tribunale accerti e dichiari che Parte_1 abbia reso dichiarazioni scritte e orali al settimanale CP_4 aventi contenuto falso di cui era perfettamente consapevole, così integrando il reato di diffamazione a mezzo stampa e cagionando con il suo comportamento illecito ex art. 2043 c.c. un grave danno all'onore e al buon nome di Controparte_1, con conseguente condanna della predetta Parte_1 al risarcimento del danno morale nella misura di Euro 30.000 in favore di CP_1 ;
 - si chiede, inoltre, che il Tribunale voglia valutare la sussistenza della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre 15% per rimborso spese forfetarie, Iva e Cpa come per legge.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1, Controparte_3 e Controparte_2 in qualità di venditori di un appartamento con annesso posto auto (sito in Bollate, nel fabbricato *Corte dei* Org_ e censito al relativo catasto fabbricati al Foglio 40, Mappale 188, Subalterno 706, via Magenta n. 16, piano 2, zona censuaria U, Categoria A/3, classe 4, vani 3 nonché Mappale 340, via Magenta 16,

piano T, zona censuaria U, Categoria C/6, classe 3, mq. 12), che ella ha acquistato dai convenuti con contratto di compravendita immobiliare stipulato il 5.2.2008 dinanzi al Notaio [...]

Per_2 in Bollate.

L'attrice, in particolare, ha esposto che nel rogito si era convenuto che *“la parte alienante, in proprio e come rappresentata, garantisce il rilascio a sua cura e spese dell'abitabilità e agibilità dell'immobile in oggetto, obbligandosi inoltre a rimborsare alla parte acquirente quanto eventualmente versato dalla stessa in relazione al rilascio delle medesime”* (pag. 5, doc. 1, ric.). Tuttavia, ad avviso dell'attrice, i convenuti non hanno provveduto al conseguimento e alla consegna del certificato di abitabilità/agibilità. La prima richiesta, avanzata in tal senso dai venditori (12.2.2009), è stata sospesa e quindi archiviata dall'Ente in virtù di riscontrati inconvenienti di tipo igienico/impiantistico, nonché di difformità edilizie.

A quel punto, Pt_1 , secondo la propria ricostruzione, si sarebbe attivata personalmente per ottenere l'agibilità dell'immobile acquistato; per conseguire la certificazione, a seguito di ulteriori verifiche e ispezioni (sia sulle porzioni condominiali, sia sull'appartamento dell'attrice), ha dovuto svolgere una serie di lavori volti a rendere l'unità immobiliare conforme agli *standard* richiesti dalla normativa e dalla regolamentazione comunale in materia. Soltanto il 9.5.2016, ultimate tali attività (tutte sostenute a proprie spese), Pt_1 ha potuto chiedere l'agibilità e il relativo certificato è stato emesso dal Comune di Bollate il 3.11.2016.

In forza di queste allegazioni, l'attrice ritiene che parte venditrice sia rimasta inadempiente dell'obbligo di garantire il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità e ciò avrebbe comportato l'impossibilità di godere e disporre dell'immobile acquistato, dal giorno del rogito (5.2.2008) sino al rilascio del certificato (3.11.2016). A causa dell'inadempimento, avrebbe sofferto un danno patrimoniale (per canoni di locazione di altro immobile residenziale, spese condominiali, di sistemazione e messa a norma dell'appartamento, compensi del professionista) per 44.724,71 Euro e danni morali/alla vita di relazione.

Di conseguenza, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento della parte venditrice e la condanna al ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per complessivi 75.000 Euro, ovvero altra diversa minore o maggior somma.

Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 2.1.2019, i convenuti CP_5 dro CP_1 e Controparte_2 mentre è rimasto contumace il terzo convenuto, CP_3 .

Nella comparsa, hanno contestato la ricostruzione fornita dall'attrice e, in particolare, hanno esposto quanto segue.

In primo luogo, i convenuti hanno riferito che *Pt_1* aveva già promosso dinanzi al Tribunale di Milano un ricorso per a.t.p. (r.g. n. 59004/2008) al fine di accertare i vizi e le difformità esistenti nell'immobile compravenduto. Il consulente dell'ufficio concludeva (doc. 2 convenuti) per la sussistenza di alcuni specifici vizi nell'immobile, tuttavia di limitata importanza e di facile superamento (per circa 6.700 Euro di opere da svolgere, per vizi palesi e occulti riscontrati). A seguito dell'a.t.p., tuttavia, la conciliazione non riusciva.

CP_1 e *CP_2* hanno altresì affermato che, nella causa di merito poi introdotta dall'odierna attrice (r.g. n. 91522/2009), *Pt_1* ha domandato la risoluzione del contratto di vendita per *aliud pro alio* e che tale domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano, sez. IV, con sentenza n. 9797/2014.

Nel merito, i convenuti hanno asserito che alcune modifiche dell'immobile (che, all'epoca della stipula del preliminare, era in corso di ristrutturazione) sarebbero state richieste dall'attrice, alla quale si attribuiscono altresì numerose segnalazioni al Comune, da cui sarebbe dipeso dapprima il ritardo, quindi il diniego del rilascio del certificato di agibilità, nonché comportamenti a vario titolo ostruzionistici quanto alla possibilità di ultimazione dei lavori o di rettifica dei vizi (aver impedito l'accesso all'appartamento, non aver firmato la delega per la richiesta di agibilità). Hanno infine esposto che il 30.1.2011, a seguito di silenzio dell'Ente sull'istanza, si sarebbe perfezionato il conseguimento del certificato di agibilità di tutti gli altri appartamenti del medesimo condominio (v. doc. 15 convenuti).

I convenuti hanno quindi chiesto: (i) la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità per la formazione del giudicato sostanziale e formale sulla medesima domanda (sentenza n. 9797/2014 già citata); (ii) il rigetto delle domande di accertamento e di condanna o, in ogni caso, la riduzione degli importi richiesti ex artt. 1175-1227 c.c.; (iii) la condanna, in via riconvenzionale, dell'attrice per avere avviato una campagna diffamatoria e persecutoria nei confronti di *CP_1* (all'epoca del fatto presidente del Consiglio comunale di Bollate), quantificando il danno sofferto in 30.000 Euro. I convenuti hanno infine chiesto l'autorizzazione a chiamare in giudizio il direttore dei lavori, arch. *Persona_3*

Alla prima udienza, dichiarata la contumacia di *Controparte_3* sono stati assegnati i termini per le memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*; scambiate queste ultime, sono state ammesse le sole prove orali richieste dai convenuti. In ordine a quelle avanzate dall'attrice, non ammesse dal g.i. e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di confermare l'irrelevanza delle stesse, trattandosi di circostanze già formanti oggetto di prova documentale (tant'è che nei capitoli si fa cenno ai documenti di riferimento).

All'udienza del 6.2.2020 si è svolto l'interrogatorio formale di *Pt_1*; all'udienza del 21.1.2021 sono stati sentiti, sui capitoli di parte convenuta, i testi *Persona_3* e [...] *Tes_3* all'udienza del 29.9.2021 è stato sentito il teste *Testimone_4*.

Alla successiva udienza del 16.2.2022, esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e il g.i., trattenuta la causa in decisione, ha concesso i termini *ex art. 190 c.p.c.*.

2. In primo luogo dev'essere rigettata l'eccezione di giudicato formulata dai convenuti *CP_1* [...] e *CP_2* con riferimento alla sentenza n. 9797/2014, emessa dal Tribunale di Milano, sez. IV, nella causa avente r.g. n. 91522/09 (doc. 11 ric.).

In quella causa, l'odierna attrice aveva convenuto in giudizio (dopo un a.t.p. *ante causam*), oltre ai tre convenuti di questo stesso procedimento, anche l'arch. *Per_3* chiedendo (i) la risoluzione del contratto di compravendita del 5.2.2008, stipulato con *Controparte_6* e relativo all'immobile già indicato in premessa, fondando la domanda su un'ipotesi di *aliud pro alio*, nonché (ii) il ristoro di danni subiti, pari alle somme spese in previsione dell'acquisto dell'appartamento e per l'impossibilità di abitare lo stesso tempestivamente. Le domande sono state rigettate, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 1453 c.c..

Come noto, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i limiti rappresentati dagli elementi costitutivi dell'azione; presuppone quindi che la causa precedente e quella successiva abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il *petitum* e la *causa petendi*, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. *ex plurimis*, Cass., n. 15817/2021). Il giudicato copre - anche in questo caso secondo giurisprudenza consolidata (*ex multis* Cass. n. 25745/2017) - il dedotto e il deducibile; con quest'ultima nozione si fa riferimento non già a qualsiasi domanda o eccezione che si sarebbe potuta proporre nella causa precedente, ma a quelle sole che, pur non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e

dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (c.d. giudicato implicito). Inoltre (cfr. Cass. n. 9712/2020), si è osservato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio giuridico e il primo di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto è preclusivo, nel secondo giudizio, di un riesame su punto decisivo comune a entrambe le cause (o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato), anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il *petitum* del primo.

Alla luce di questi principi interpretativi, il Tribunale ritiene che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 9797/2014 di questo stesso ufficio non comporti alcun effetto preclusivo nell'odierna causa.

I due procedimenti - la cui identità soggettiva non è in dubbio - sono scaturiti da domande che, pur inerendo al medesimo contratto (la compravendita dell'immobile in Bollate), sono tra loro del tutto eterogenee, per presupposti e finalità. Nel primo procedimento, l'attrice ha chiesto la risoluzione contrattuale - per inadempimento di non scarsa importanza, nelle forme della vendita dell'*aliud pro alio* (fondando la domanda sulle presunte gravi difformità del bene rispetto a quanto pattuito e anche - non solo - sulla non attestata agibilità) - e il ristoro dei danni consistiti nell'aver sopportato spese (inutili) per il perfezionamento dell'acquisto e per il mancato godimento del bene. In questa sede, la medesima attrice non chiede lo scioglimento del negozio, ma ambisce all'accertamento dell'inadempimento delle controparti rispetto a una specifica obbligazione da esse assunta, ovvero il conseguimento del certificato di agibilità. Domanda altresì il risarcimento di un danno patrimoniale, le cui voci sono articolate con riguardo agli oneri sostenuti per rendere l'immobile suscettibile di certificazione (alcuni dei quali affrontati dopo la chiusura del processo precedente) e ai canoni di locazione pagati per avere altrove risieduto per gli anni intercorsi tra la consegna dell'appartamento e la conclusione dell'*iter* amministrativo, e di un danno non patrimoniale. Perciò, se è vero che le due cause hanno in comune, oltre al profilo soggettivo, anche il negozio giuridico che ha originato le liti tra le parti, è altrettanto indubbio che le domande spiegate da *Pt_1* hanno presupposti, oggetti e finalità diverse: basti evidenziare che il primo giudizio mirava allo scioglimento del contratto, il secondo, invece, ne presuppone la conservazione.

Né si ritiene che l'accertamento svolto dalla sentenza del 2014 in merito all'insussistenza di un inadempimento tale da giustificare la risoluzione *ope iudicis* possa, in forza del c.d. giudicato implicito, spiegare effetti in questa sede: infatti, il Tribunale ha in quel caso svolto un esame involgente profili ben diversi, rilevando che (p. 8) *«l'indagine sulla importanza dell'inadempimento - ai fini della pronuncia sulla risoluzione - deve avere riguardo a questo punto alla presenza di "insanabili violazioni urbanistiche" nell'immobile oggetto del contratto»*. Pertanto, si può concludere che né le domande promosse nei due giudizi sono sovrapponibili, né gli accertamenti svolti nella prima causa possono ritenersi tali da formare, pur in via implicita, un vincolo per l'attuale procedimento.

3. L'attrice lamenta, in questo giudizio, l'inadempimento dei convenuti - suoi danti causa nel contratto del 5.2.2008 (doc. 1 attore) - rispetto alla specifica obbligazione di garantire il rilascio, a propria cura e spese, del certificato di abitabilità/agibilità dell'immobile (p. 4 del rogito, quart'ultimo paragrafo). Rispetto a tale obbligo, le parti non avevano convenuto alcun termine entro il quale la certificazione sarebbe dovuta pervenire all'acquirente. Dalla lettura della clausola contrattuale emerge con chiarezza che, alla stipula del rogito, l'attestazione non era stata ancora rilasciata; perciò, l'acquirente era ben consapevole che il procedimento volto a ottenerla doveva ancora definirsi e che il bene, all'atto della vendita, era sfornito di quella certificazione. L'omesso rilascio della certificazione di agibilità, secondo la pacifica giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. 23265/2019; 23157/2013; 1701/2009) integra inadempimento del venditore - non soltanto per l'espressa pattuizione contrattuale, ma anche alla luce dell'art. 1477, comma 3, c.c. - e, pur non giustificando *ex se* la risoluzione (Cass. 17123/2020), può tuttavia costituire una fonte di pretesa risarcitoria quantomeno per la ridotta commerciabilità e fruibilità del bene.

Nel caso dell'immobile oggetto di questa causa, il conseguimento del certificato di agibilità/abitabilità è avvenuto, come la documentazione depositata dalle parti attesta, soltanto nel 2016, all'esito di una vicenda che può così riassumersi.

La prima richiesta di agibilità, presentata al Comune dal convenuto Controparte_1, ha dato luogo a un procedimento amministrativo dapprima sospeso (2.4.2009) - per l'incompletezza dei moduli depositati, l'assenza dell'attestazione di idoneità statica, la mancanza di dichiarazioni di conformità degli impianti e l'incongruenza tra le schede catastali e i

documenti relativi alla qualificazione energetica - quindi definito in senso negativo il 16.12.2009. Le ragioni del diniego sono state indicate dall'Ente con riferimento alle difformità riscontrate dall' *Org_4* (inconvenienti di tipo igienico e impiantistico) e dalla Polizia Locale, che ha accertato una violazione urbanistica, con conseguente ordine di demolizione.

Una seconda richiesta di agibilità è stata formulata dai venditori il 17.9.2010 per tutte le unità della palazzina in cui è situato anche l'immobile acquistato dall'attrice, con la sola esclusione dell'appartamento di *Pt_1*. Esclusione che, come illustrato dalla parte convenuta, deriva dal fatto che l'attrice, a differenza degli altri proprietari, non ha rilasciato a *Parte_3* l'... la delega ad avanzare l'istanza (che può essere presentata dai soli titolari del diritto domenicale o da un relativo delegato). Il certificato richiesto è stato conseguito per gli appartamenti degli istanti mediante il meccanismo del c.d. silenzio assenso (espressamente previsto dall'art. 25, d.p.r. n. 380/2001, all'epoca vigente, v. doc. 4, 13, 15 convenuti). L'Ente ha attestato (doc. 15 convenuti) che le difformità erano state, a seconda del caso, rettifiche o sanate con il rilascio di un successivo titolo.

L'agibilità dell'appartamento di proprietà dell'attrice è stata infine attestata soltanto nel 2016, quando *Pt_1*, effettuati alcuni interventi nell'unità immobiliare e sulle canne fumarie (per alcuni inconvenienti *medio tempore* accertati nel 2015), ha dapprima richiesto e quindi ottenuto la certificazione (v. doc. 19 - 20 attore).

Così ricostruita la vicenda fattuale, emerge che i venditori non hanno eseguito la prestazione dovuta - quella, cioè, di far conseguire l'agibilità dell'appartamento a propria cura e/o spese - ma la causazione del danno è dipesa, come i convenuti hanno allegato e dimostrato, dai comportamenti di parte attrice, per le ragioni di seguito illustrate.

Pt_1 ha manifestato, a partire dal 2009, un contegno del tutto contrario agli obblighi di buona fede e collaborazione che l'art. 1175 c.c. (e prima ancora l'art. 2 Cost.) impone alle parti di un rapporto negoziale, tale da aver impedito ai convenuti di adempiere materialmente al proprio obbligo di conseguire l'agibilità dell'appartamento. Tra i comportamenti che si ascrivono all'attrice rientrano:

- (i) aver pervicacemente impedito l'accesso all'unità immobiliare da parte dei venditori e dell'impresa edile, così pregiudicando qualsiasi intervento idoneo a rendere l'unità abita-

tiva pienamente conforme agli *standard* (v. doc. 11, 24, 25 convenuti; dichiarazioni testi *Per_3* e *Tes_4*); nel corso dell'interrogatorio formale, del resto, l'attrice ha confermato che dal settembre 2008 è stato precluso a chiunque di accedere all'immobile; [...] *Pt_4* ha quindi ritenuto arbitrariamente che già i mesi "concessi" tra il rogito e il settembre 2008 fossero stati sufficienti a ultimare, a regola d'arte, l'unità abitativa;

(ii) non aver accordato la delega - come invece avevano fatto gli altri proprietari delle unità immobiliari - a formulare istanza di abitabilità nel 2010 (v. doc. 4, 13 e 15 convenuti), in questo modo provocando l'attestazione della regolarità soltanto per gli altri appartamenti, il proprio escluso.

Le segnalazioni all'autorità pubblica (più volte effettuate da *Pt_1*), pur essendo esse stesse manifestazione del comportamento non collaborativo dell'attrice (i cui sforzi sono parsi più tesi a dimostrare l'esistenza di vizi che non a porvi rimedio, pur essendo proprietaria del bene) non hanno invece spiegato alcuna efficacia causale sulla causazione del danno, in quanto si tratta di procedimenti amministrativi in cui gli Enti accertano *ex se* la ricorrenza dei presupposti legittimanti il rilascio del titolo.

Dalle considerazioni che precedono, risulta che il debitore non ha eseguito la prestazione che si era obbligato a realizzare - *id est* il rilascio del certificato - ma si ritiene che abbia fornito adeguata prova rispetto al fatto che, *ex art. 1227, comma 1, c.c.* il fattore cui si deve eziologicamente attribuire il danno sia rappresentato dagli ostacoli frapposti scientemente da *Pt_1* alla realizzazione di quanto necessario per l'ottenimento dell'agibilità (per una fattispecie molto simile, con esito analogo, v. Cass. 23265/2019, in cui si è evidenziato che "*là dove la causa autonoma ed esclusiva del danno dedotto in giudizio sia ascrivibile al comportamento colposo degli stessi danneggiati, va esclusa qualsiasi responsabilità risarcitoria del venditore per la mancata consegna del certificato di abitabilità*"). Intralci che, a ben vedere, non potevano essere in alcun modo superati dal debitore, poiché l'accesso all'appartamento è stato reiteratamente negato e la sottoscrizione della proprietaria poteva da essa sola essere rilasciata.

Così, il danno-evento che l'attrice oggi lamenta, coincidente con l'inadempimento di controparte, sarebbe stato senz'altro evitato se ella avesse dato il consenso ai lavori e all'avvio della successiva procedura amministrativa ai sensi dell'art. 25, d.p.r. n. 380/2001: riprova ne è il fatto che, dopo il diniego del 2009, effettuati gli interventi richiesti dalla p.a. competente, il

certificato è stato quindi ottenuto nel 2010 per tutte le altre unità immobiliari inserite nello stesso organismo edilizio (nonostante la stessa **Pt_1** avesse addirittura formulato una “opposizione” al rilascio dell’attestazione). In questo senso, non meritano accoglimento i rilievi svolti dall’attrice sul fatto che, nonostante il rilascio dell’abitabilità all’esito dell’istanza del 2010, permanessero delle irregolarità sulle canne fumarie tali da non consentire il conseguimento del certificato, poiché ciò significherebbe presupporre che l’Ente ha attestato l’agibilità in difetto dei presupposti di legge: circostanza che non decorre, atteso che il provvedimento formatosi per mezzo del silenzio mai è stato caducato (né in autotutela, né per via giudiziaria). In sintesi, dunque, la domanda di risarcimento svolta dall’attrice non può trovare accoglimento perché, come rilevato dai convenuti, la sola **Pt_1** è responsabile *ex art. 1227, comma 1, c.c.* del danno-evento verificatosi.

4. La domanda riconvenzionale - che risulta spiegata solo da **Controparte_1** - deve essere parimenti rigettata.

Egli ha allegato di aver subito una campagna diffamatoria da parte dell’attrice, che avrebbe rilasciato a un settimanale locale (**CP_4**) dichiarazioni false, trasfuse in articoli che avrebbero leso l’onore di **CP_1**, all’epoca figura di rilievo nel panorama politico di Bollate. Ha chiesto, di conseguenza, la condanna di **Pt_1** al pagamento di un danno non patrimoniale, quantificato in 30.000 Euro.

Gli articoli, risalenti al 2010, pur contenendo alcune espressioni che possono risultare sgradite all’interessato, non si connotano per la presenza di affermazioni false (ma si limitano alla ricostruzione della vicenda, dando anzi spazio alle contrapposte versioni) né sono stati redatti con toni offensivi. Inoltre, la notorietà dell’odierno convenuto, all’epoca, giustificava l’eco mediatica attribuita, a livello locale, alla vicenda.

Le querele formulate da **Controparte_1** per i medesimi fatti sono state oggetto di una richiesta di archiviazione da parte del p.m. assegnatario del fascicolo nel 2017 (doc. 29 convenuti), cui il convenuto ha dichiarato di non essersi opposto.

Al di là del fatto che, a un sommario esame, non ricorrono gli elementi costitutivi dell’illecito - né tantomeno di un fatto-reato, *a fortiori* vista l’archiviazione richiesta dal p.m. -, è evidente che il diritto al risarcimento del danno risulterebbe in ogni caso prescritto, in quanto la domanda è stata spiegata nel gennaio 2019 per vicende fattuali verificatesi nel 2010.

A fronte della rituale eccezione di prescrizione sollevata in prima udienza dall'attrice, il convenuto si è limitato a evocare l'applicabilità dell'art. 2947, comma 3, c.c. e a prospettare, come atto interruttivo, il deposito di una memoria alla Procura di Milano nel novembre 2014.

Si tratta di rilievi che non meritano accoglimento. L'art. 2947, comma 3, c.c., prima frase non è applicabile in quanto il fatto in sé non è qualificabile come reato, alla stregua di quanto osservato; la seconda disposizione non è parimenti applicabile, in quanto non risulta che vi sia stata alcuna estinzione del reato o, per esso, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, cui non può certo equipararsi il decreto di archiviazione (Cass. 29641/2017).

Quanto, infine, alla possibilità che il deposito di una memoria presso la Procura della Repubblica, per un procedimento già avviato per fatti precedenti, possa integrare un atto interruttivo della prescrizione per l'illecito civile, si può ricordare (Cass. 6029/2019) che il codice di rito elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dall'art. 2943 c.c., per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.

5. Le spese di lite, in ragione del principio di soccombenza, devono essere così ripartite: nel rapporto tra l'attrice e la convenuta **CP_2** attesa la soccombenza totale della prima, le spese devono essere integralmente poste a carico di **Pt_1**. Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e il convenuto **Controparte_1**, considerata la domanda riconvenzionale da questi spiegata, **Parte_1** dev'essere condannata alla rifusione di 1/3 delle spese di lite, con compensazione nel resto.

La quantificazione delle spese di lite dev'essere operata tenuto conto di quanto dispone il d.m. n. 55/2014 e avviene secondo i parametri delle cause di valore indeterminabile, atteso il fatto che l'attrice ha chiesto il risarcimento anche *“nel diverso importo, maggiore o minore, liquidato dal giudice, se del caso anche in via equitativa”* (Cass. 10984/2021).

Considerata la difficoltà, in fatto e diritto, della controversia, il computo delle spese viene effettuato considerato il valore come indeterminabile e di complessità media. Gli importi vengono liquidati al valore medio per tutte le fasi del processo, arrotondato per difetto a Euro 10.000 totali. Su tale somma, essendosi i due convenuti avvalsi del medesimo difensore,

dev'essere calcolato l'aumento del 20% per la difesa di due posizioni processuali (art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014), così per totali 12.000 Euro.

Si ritiene che la difesa delle due posizioni abbia comportato, nel complesso, un'opera difensiva di carattere unitario e omogeneo, essendo stato spiegato un medesimo disegno difensivo a vantaggio di entrambe le parti, senza che la proposizione della domanda riconvenzionale, nell'interesse del solo **Controparte_1** possa sul punto aver inciso (Cass. 11591/2015).

Di questo importo, si ritiene quindi che la metà (6.000 Euro) imputabile alla difesa di **CP_2** debba essere integralmente posta a carico di **Pt_1**.

Della parte restante, ascrivibile alla difesa di **Controparte_1**, **Pt_1** dev'essere condannata al pagamento di 1/3 (2.000 Euro), con compensazione per la parte restante.

Su tali importi si aggiungono il compenso forfettario, c.p.a. e IVA come per legge.

Nulla sulle spese con riguardo al convenuto contumace, non avendo questi svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- respinge la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno, formulata da **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1**, **[...]** **CP_3** e **Controparte_2**
- respinge la domanda riconvenzionale formulata da **Controparte_1** nei confronti di **Parte_1** ;
- condanna **Parte_1** all'integrale pagamento delle spese di lite a favore di **[...]** **CP_2** che liquida in 6.000 Euro, oltre compenso forfettario, c.p.a. e IVA come per legge;
- condanna **Parte_1** a rifondere, in misura di 1/3, le spese di lite a favore di **[...]** **Controparte_1** che liquida in 2.000 Euro, oltre compenso forfettario, c.p.a. e IVA come per legge;
- compensa, nel resto, le spese di lite tra **Parte_1** e **Controparte_1**.

Così deciso a Milano il 21 giugno 2022.

Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)

*La minuta della presente sentenza è stata redatta
con la collaborazione del m.o.t. dott. Matteo Aranci.*